

CONTRAT DE LOCATION

1- Définition

Les termes suivants, lorsqu'utilisés dans cette convention auront les significations suivantes, à moins que le contexte ne l'exige autrement :

1.1 **Loi**, signifie la Loi sur l'aéronautique et ses règlements d'application dont le règlement de l'aviation (ci-après appelé R.A.C), tel qu'amendés, remplacés ou substitués de temps à autre :

1.2 **Heures de vol** désigne chaque heure ou partie d'heure écoulée entre la mise en marche des moteurs de l'avion et l'arrêt des moteurs après chaque vol ou utilisation.

1.3 **Orizon** signifie Orizon Aviation Québec Inc (1161992384).

1.4 **Locataire** : Désigne toute personne qui fait la location d'un aéronef de Orizon Aviation. Un pilote certifié ou un étudiant (élève pilote) dans nos programmes, est désigné être un locataire.

2- Dispositions générales

2.1 Orizon offre en location divers modèles d'avion et prend tous les moyens raisonnables afin d'assurer leur bon état d'entretien et de maintenir leur état de navigabilité en tout temps. Il demeure cependant de la responsabilité du locataire de s'assurer à la date de location, que l'avion loué rencontre toutes les conditions de la loi quant à son état de navigabilité pour effectuer les heures de vol projetées.

2.2 Le locataire doit s'assurer que l'avion demeure constamment à l'intérieur de l'enveloppe du centre de gravité et du poids maximum spécifié par le fabricant dans son manuel et ce, à toutes les étapes du vol (décollage, en croisière, atterrissage) sous peine d'exclusion de la police d'assurance.

2.3 Il est strictement interdit pour le locataire de prêter, céder, sous-louer ou permettre à un tiers d'utiliser l'avion pour quelque raison que ce soit.

2.4 Il est interdit d'utiliser ou de permettre d'utiliser l'avion moyennant rémunération ou autre considération pécuniaire.

2.5 Le défaut du locataire de se conformer à l'une ou l'autre des obligations prévues à la présente convention permettra à Orizon de reprendre possession de l'avion et d'exiger du locataire le paiement de tous les dommages encourus.

3- Déclaration et obligations du locataire

3.1 Le locataire déclare et garantit :

- a. Qu'il détient et maintiendra en vigueur un permis ou brevet de pilote valide avec toutes les annotations requises pour le vol durant toute la durée de la location et se conformera à toutes les prescriptions de la loi applicables à son vol.

820, 8^{ème} de l'aéroport Jean Lesage, Québec, G2G 0M4
T 418-877-2699

www.oaqc.ca

Initiales du locataire : _____



- b. Qu'il détient et maintiendra en vigueur une attestation médicale conforme à la Loi durant toute la durée de la location.
- c. Qu'il a dénoncé à Orizon toute infraction, accident aéronautique qu'il a déjà commis ou été impliqué.
- d. Qu'il respecte la loi ou le R.A.C. et assumera seul la responsabilité de toute infraction à la loi ou règlement.
- e. Qu'il respectera les minimums météorologiques applicables à son vol.

3.2 Le locataire ne doit pas utiliser l'avion ni permettre que l'avion soit utilisé :

- a. À des fins commerciales ou pour transporter des personnes ou des biens contre rémunération.
- b. Afin d'effectuer un atterrissage ailleurs que sur un aéroport inscrit dans le supplément de vol du Canada, à moins d'un atterrissage d'urgence.
- c. Par une autre personne.
- d. Pour enseigner la manipulation de l'avion à une personne à moins de détenir une annotation instructeur de vol et de faire partie du personnel enseignant d'Orizon.
- e. Si l'avion est obtenu d'Orizon par fraude ou sur la foi de fausses représentations ou est utilisé pour des fins illégales ou commerciales, tout usage de l'avion est alors considéré comme ayant été fait sans permission de Orizon.
- f. Lorsque le pilote de l'avion est sous l'influence de l'alcool, de drogues, hallucinogènes ou autres, de narcotiques ou barbituriques.
- g. Le pilote locataire s'engage à ne pas faire de vol en formation.

3.3 En cas de défectuosité mécanique de l'avion ou lors d'un accident ou incident aéronautique, le locataire s'engage à **aviser immédiatement Orizon par tout moyen de communication de la façon la plus rapide, et à cesser d'utiliser l'avion. Veuillez contacter Orizon Aviation au 418-877-2699 ou le gestionnaire en charge au 581-700-1410.**

3.4 Si l'avion présente un défaut ou anomalie, les détails sur toute défectuosité de pièce ou de l'équipement de l'aéronef qui devient apparente durant des opérations aériennes, le commandant de bord de l'aéronef doit : Immédiatement après avoir décelé une défectuosité sur un aéronef, faire une entrée dans le carnet de route de l'aéronef. Cette entrée sera ensuite retranscrite dans les livrets techniques appropriés par le PRM. Le plus tôt possible après la constatation de la défectuosité, mais au plus tard avant le prochain vol, aviser Orizon aviation Québec. Si l'avion se trouve sur un aérodrome autre que Québec, le commandant de bord de l'aéronef devra immédiatement en informer Orizon aviation Québec par téléphone ou par tout autre moyen mis à sa disposition. Le pilote ne devra en aucun cas tenter de décoller l'avion sans l'autorisation d'Orizon Aviation Québec.

4- Entretien, utilisation et opération de l'avion

4.1 Il est de la responsabilité du locataire de s'assurer que l'avion au sol soit rangé et attaché à un endroit approprié et sécuritaire avec l'autorisation de l'autorité aéroportuaire s'il y en a une.

4.2 Il est de la responsabilité du locataire avant chaque vol de vérifier la quantité d'essence et le niveau d'huile à moteur. En tout temps, le locataire doit s'assurer que la quantité de carburant nécessaire pour les vols locaux et de navigation inclut au **moins une réserve de 45 minutes de vol le jour et de 1 heure de vol la nuit.**

820, 8^{ème} de l'aéroport Jean Lesage, Québec, G2G 0M4

T 418-877-2699

www.oaqc.ca

Initiales du locataire : _____



4.3 Le moteur de l'avion ne peut être laissé en marche à moins que le locataire ne soit aux commandes de l'avion. Lorsque l'avion est rangé, les clefs doivent être retirées de l'avion, à défaut le locataire sera tenu responsable du vol de l'avion ou de tout autre incident en découlant.

4.4 Le locataire doit remettre à Orizon, l'avion ainsi que tout accessoire et équipement dans le même état qu'il les a reçus, sauf l'usure normale.

5- Location

5.1 À TITRE DE LOYER, LE LOCATAIRE S'ENGAGE À PAYER **IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE VOL À ORIZON** TOUTES LES HEURES DE VOL EFFECTUÉES AVEC L'AVION AU TAUX HORAIRE SPÉCIFIÉ AU TABLEAU DE TARIFICATION D'ORIZON À LA DATE DE LA LOCATION PLUS LES TAXES APPLICABLES. LE LOYER EST PAYABLE DÈS LE RETOUR DE L'AVION ET TOUT SOLDE DEMEURANT IMPAYÉ PORTE INTÉRÊT AU TAUX DE 30% L'AN.

5.2 Le taux horaire spécifié au tableau de tarification d'Orizon inclut le coût de l'assurance pour la coque, le prix du carburant et de l'huile à moteur de l'avion et Orizon en limite le remboursement au prix payé par Orizon à l'aéroport international Jean-Lesage. **Le locataire devra donc assumer l'excédent du prix de carburant ainsi que toutes les autres dépenses incidentes à son vol telles que les taxes d'aéroport, droit d'atterrissage, frais d'instructeur etc.**

5.3 L'avion doit être retourné à Orizon à l'heure et à la date de retour prévu. À défaut, le locataire pourrait être tenu de verser une pénalité de 500\$ par jour de retard, laquelle pénalité s'ajoute au coût de la location, tel qu'établi dans la présente convention, le tout sous réserve des droits de Orizon Aviation de reprendre possession de l'avion aux frais du locataire.

5.4 Le locataire est responsable et s'engage à rembourser à Orizon, sur demande, tous les frais, perte ou dommage, occasionné à l'avion, ses équipements et accessoires pendant la location. Le locataire doit remettre à Orizon, l'avion ainsi que tous les accessoires et équipements dans le même état qu'il les a reçus, sauf l'usure normale.

5.5 La personne physique signant ce contrat se porte caution de toute autre personne, société, compagnie ou corporation pour laquelle elle agit et chacune de ces personnes seront réputées locataires aux termes de la présente convention et seront solidairement responsables de toutes les obligations découlant de ce contrat.

5.6 Toute annulation de location doit être communiquée à Orizon au 418-877-2699 et doit être confirmée par courriel à info@oaqc.ca **au moins 24 heures** avant le début de la location prévue, à défaut de quoi **une pénalité de 50\$ sera facturée au locataire.** Une annulation dans les 2 dernières heures, ainsi qu'une absence à la réservation, peut engendrer sur initiative de la direction **la facturation totale du vol ou simulateur au tarif horaire d'Orizon Aviation, incluant l'instructeur pour les vols en double- commande.**

5.7 Pour les fins de la location d'un avion, **une vérification des compétences en vol du locataire est exigée à tous les 60 jours** sauf si le pilote peut démontrer qu'il a volé au moins une fois chez Orizon durant les derniers 60 jours.

5.8 Orizon peut annuler, en tout temps, sans dommage ni pénalité quelconque, toute location prévue et ce, sans avis. Orizon se réserve en tout temps le droit de substituer le modèle de l'avion loué ou de modifier les heures ou les dates des locations prévues. Advenant une telle modification par Orizon, le locataire pourra annuler la location prévue sans frais ni pénalité dans les 12 heures suivantes.

820, 8^{ème} de l'aéroport Jean Lesage, Québec, G2G 0M4
T 418-877-2699

www.oaqc.ca

Initiales du locataire : _____



5.9 Les vols ayant comme lieu d'atterrissage des pistes non homologuées par Transport Canada selon la dernière publication du supplément du vol et/ou non recouvert d'asphalte ou de béton ne seront pas autorisés à moins de situations d'urgence.

5.10 Les pistes ayant une longueur inférieure à 2 500 pieds ne seront pas utilisées sauf dans les situations d'urgence. Dans ce cas il n'y aura aucun décollage sans autorisation de l'école.

5.11 À la fin d'un vol, le pilote stationnera son appareil à sa place habituelle, l'attachera et installera le control-lock sur les commandes de vol.

5.12 **Il est fortement recommandé de se présenter à nos locaux 15 minutes** avant l'heure prévue de l'envolée. Si la personne ayant réservé un appareil ne s'est pas présenté 5 minutes avant l'envolée, Orizon Aviation Québec se réserve le droit d'annuler la réservation et d'utiliser l'appareil.

5.13 Si un nettoyage intérieur de l'avion est requis suite à la location de celui-ci (exemple : un passager malade à bord, une boisson gazeuse renversée ou toute autre substance nécessitant un nettoyage) le nettoyage sera la responsabilité d'Orizon et les frais seront payés par le locataire.

6- Assurance

Le taux de location comprend une assurance responsabilité au bénéfice du locataire et de toute autre personne utilisant l'avion en conformité des conditions de ce contrat et avec la permission de Orizon. La police d'assurance responsabilité contient des termes, conditions et exclusions et fait partie de ce contrat comme si elle y était au long récit. Copie de cette police peut être consultée sur demande à Orizon. Notamment, ladite police contient les minimums prescrit au règlement de l'aviation canadien. Il est de la responsabilité du locataire de prendre connaissance de cette police d'assurance et le locataire convient de se conformer aux termes, conditions et exclusions de cette police et d'être lié par les dispositions de ladite police.

7- Minimums météorologiques

Minimums météorologiques

Voici les conditions météorologiques minimums pour effectuer un vol chez Orizon Aviation Québec.

Ces minimums sont établis en fonction du **type de vol** que vous envisagez d'effectuer. Cependant ils peuvent être modifiés si un instructeur est à bord, mais ne seront en aucun cas en dessous des minimums météo prescrits dans le règlement de l'aviation canadien.

7.1 Zone d'entraînement

Visibilité	Plafond	Vent de travers	Température	Précipitations
10 SM	2500pieds	Vitesse max démontré du P.O.H.	- 15° C	Aucune

820, 8^{ème} de l'aéroport Jean Lesage, Québec, G2G 0M4

T 418-877-2699

www.oaqc.ca

Initiales du locataire : _____



7.2 Poser-décoller

Visibilité	Plafond	Vent de travers	Température	Précipitations
10 SM	1500 pieds	Vitesse max démontré du P.O.H.	- 15° C	Aucune

7.3 Vol voyage – Vol de nuit

Visibilité	Plafond	Vent de travers	Température	Précipitations
15 SM	3000 pieds	Vitesse max démontré du P.O.H.	- 20° C	Aucune

8- Vol voyage

8.1 Pour les locations d'une durée prévue de plus de 1.5 heures, le taux de location minimum doit être payé à l'avance lors de la réservation et se calcule comme suit :

8.1.1 Un minimum de la moitié des heures réservées jusqu'à concurrence de 5 heures par période de 24 heures.

8.1.2 Si le temps de vol réel est supérieur au minimum, les heures de vol réelles seront facturées normalement et le solde du loyer excédant les montants payés à l'avance sera exigible dès le retour de l'avion.

8.2 Les heures de vol facturées et payées mais non effectuées devront être reprise du lundi au vendredi dans un délai de trente 30 jours à partir de la date du vol.

9- Non responsabilité

En aucun temps, Orizon ne pourra être tenue responsable de tout dommage, perte, action ou réclamation résultant de tout dommage, retard, frais ou empêchement en raison des conditions météorologiques prévues ou imprévues et en aucune circonstance, les conditions météorologiques ne pourront être invoquées par le locataire pour justifier le retard ou le non-retour de l'avion à la date et à l'heure prévues. Ainsi, le locataire reconnaît qu'il doit prendre toutes les informations requises concernant les conditions météorologiques et doit tenir compte de tout imprévu ou autre circonstance dans la planification de son vol afin d'assurer son retour à Orizon à la date et à l'heure prévues.

820, 8^{ème} de l'aéroport Jean Lesage, Québec, G2G 0M4

T 418-877-2699

www.oaqc.ca

Initiales du locataire : _____

10- Amende

Ne pas remettre le cache-pitot et/ou le control lock, ne pas attacher l'avion en 3 points ou laisser une pinte d'huile à l'intérieur de l'avion sont des actions assujetties d'une amende de 10.00\$/oubli tandis que 200.00\$ sera facturé si le master n'est pas fermé après un vol.

11-Utilisation sécuritaire de l'aéronef et mesures de sécurité :

11.1 Il est interdit pour des fins de sécurité, d'embarquer ou débarquer d'un avion avec moteur en marche.

11.2 Il est interdit d'effectuer des vols en groupe d'avion avec départ décalé ou en groupe de pilotes, à moins d'avoir un instructeur de vol à bord de l'aéronef.

11.3 Il est interdit de courir dans le hangar, sur l'aire de mouvement ou bien le stationnement du côté avion. Il est aussi interdit d'utiliser son cellulaire ou appareil électronique en circulant à pied sur le stationnement côté avion.

11.4 L'aéronef doit être stationné à sa place attribuée en tout temps, lors du retour au stationnement d'Orizon Aviation Québec. Il doit aussi être attaché en 3 points après l'arrêt moteur.

11.5 Avant le démarrage moteur, l'avion doit être avancé, jusqu'à un endroit sécuritaire sur le stationnement, pour démontrer notre intention de faire tourner l'hélice.

11.6 **Coordonnées en cas d'urgence** : Le locataire s'engage à fournir les coordonnées d'une personne responsable en cas d'urgence et tenir Orizon Aviation Québec à jour et informé si un changement survenait.

12-Position de pilotage :

Le pilote locataire **ne doit en aucun cas prendre les commandes de l'aéronef à partir de la place droite**, que ce soit au sol ou en vol.

Toute manipulation des commandes de vol, des commandes moteur ou des systèmes de l'aéronef doit être effectuée **exclusivement à partir de la place gauche**.

Il est strictement interdit au locataire de piloter ou de manipuler les commandes depuis la place droite, **sans exception**, sauf s'il :

- Détient une qualification valide d'instructeur de vol et est employé de Orizon Aviation, ou
- Est en formation pour la qualification d'instructeur de vol ou en vol supervisé par un instructeur de vol de classe 1 autorisé par Orizon Aviation Québec.

Tout manquement à la présente clause constitue un **défaut grave** aux obligations du locataire et peut entraîner la **résiliation immédiate de la location**, sans remboursement, ainsi que toute autre mesure prévue au présent contrat, à la loi ou à la police d'assurance applicable.

820, 8^{ème} de l'aéroport Jean Lesage, Québec, G2G 0M4

T 418-877-2699

www.oaqc.ca

Initiales du locataire : _____



Orizon Aviation Québec



13-Interprétation

13.1 Ce contrat constitue la convention intégrale intervenue entre Orizon et le locataire et aucune représentation, garantie ou autre condition ne peut s'ajouter ou de quelque façon modifier le texte du présent contrat sauf au moyen d'un écrit signé par le président d'Orizon.

13.2 Le présent contrat et les obligations qui en découlent seront interprétés en conformité avec les lois en vigueur de la province de Québec ainsi que la Loi sur l'aéronautique et ses règlements d'application dont le règlement de l'aviation Canadien (R.A.C). Toute procédure judiciaire découlant du présent contrat devra obligatoirement être intentée dans le district judiciaire de Québec.

- J'ai pris connaissance de tous les points spécifiés dans le présent contrat et m'engage à les respecter.
- Une pièce d'identité avec photo devra être fournie lors de l'inscription.

Représentant d'Orizon

Orizon Aviation Québec
820, 8^{ième} Avenue
Aéroport Jean-Lesage
Québec, Qc, G2G 0M4

Roger Samson

Locataire (étudiant, élève pilote ou pilote certifié)

Nom : _____

Adresse : _____

Signature : _____

Signature du locataire

Pour les locataires de moins de 18 ans, une signature des représentants légaux est requise.

Je/Nous : _____

Adresse : _____

Suis/sommes : _____

La/les personne(s) / l'organisme légal (es) ayant

- Les droits de garde,
- Les droits de tutelle,
- L'autorité parentale (seulement au Québec)

De _____

Nom de l'enfant

Signature : _____

Signature du représentant légal

820, 8^{ème} de l'aéroport Jean Lesage, Québec, G2G 0M4

T 418-877-2699

www.oaqc.ca

Initiales du locataire : _____



Orizon Aviation Québec





ORIZON AVIATION
École de pilotage

**FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
RELATIF À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

Je comprends que, conformément à la loi, Orizon Aviation requiert mon autorisation quant à la transmission de renseignements personnels me concernant et qui sont requis afin de procéder à mon inscription, répondre aux règles de la sécurité aéroportuaire et de m'identifier dans toutes mes demande de licence, qualification ou permis en rapport à Transports Canada.

Pour cette fin spécifique, j'autorise Orizon Aviation à communiquer les renseignements personnels suivants me concernant : Nom et prénom, adresse postale ou de résidence, citoyenneté, date de naissance, médical aviation, copie du passeport, copie du permis de conduire, copie du certificat de naissance, adresse courriel, numéro de téléphone, signature.

Ces renseignements pourront être communiqués à Transports Canada, sureté aéroportuaire et ce, de manière écrite ou verbale, pour les fins précisées au premier paragraphe.

Ce consentement est valide pour la durée de mes études chez Orizon Aviation. Notez que les agents autorisés de Transports Canada doivent conserver les informations décrites plus haut pendant une période de deux années à la suite de toutes demande de licence, qualification ou permis chez Transports Canada.

Je comprends que ce consentement peut être modifié ou révoqué en tout temps. Pour ce faire, j'aurai à en informer Roger Samson, président de Orizon Aviation à rsamson@oaqc.ca ou en composant le 418-877-2699.

Signature de l'étudiant(e)

Prénom et nom en lettres moulée

Date

820, 8^{ème} de l'aéroport Jean Lesage, Québec, G2G 0M4
T 418-877-2699

www.oaqc.ca

Initiales du locataire : _____